BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A PESSOA

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Direito Penal

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

19	3	14	2	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 13
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 15
7 SÚMULAS RELEVANTES 16
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 16
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 17
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 18
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 19
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 20
13 RESUMO DA VÉSPERA 24
Estudo completo do assunto — material integrado 24
Mapa mental do assunto 25
Lei seca do assunto — texto oficial 25
Jurisprudência atualizada do assunto 31
Bateria de questões resolvidas 32
Revisão rápida — perguntas e respostas 36
Vídeos complementares 36

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Os **crimes contra a pessoa** abrem a Parte Especial do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940). Não é por acaso: eles protegem os bens jurídicos mais valiosos do ser humano, que são a **vida**, a **integridade física e a saúde** e a **liberdade individual**. O Título I da Parte Especial se divide em capítulos; para o seu edital interessam dois grandes blocos:

- **Crimes contra a vida e lesão corporal (arts. 121 a 129):** homicídio, feminicídio, induzimento ou auxílio a suicídio ou automutilação, infanticídio, aborto e lesão corporal.
- **Crimes contra a liberdade individual (arts. 146 a 150):** constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, violência psicológica contra a mulher, sequestro e cárcere privado, redução a condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas e violação de domicílio.

O guarda municipal é, muitas vezes, o **primeiro agente público** a chegar a uma ocorrência de agressão, ameaça, briga doméstica ou morte. Ele precisa saber **nomear o fato**, **preservar o local**, **proteger a vítima** e **conduzir os envolvidos à autoridade policial**. Por isso o tema tem enorme utilidade prática, além de ser presença garantida em prova.

A banca cobra principalmente a **letra da lei**: faixa de pena, requisitos das qualificadoras, diferença entre lesão grave e gravíssima, conceito penal de "casa" e hipóteses em que é lícito entrar nela. O recurso favorito do examinador é a **troca de palavras**: "trinta dias" vira "quinze dias", "permanente" vira "temporária", "reiteradamente" desaparece, "durante o dia" vira "a qualquer hora".

> **BIZU**
>
> Leia toda alternativa procurando a palavra trocada. Em crimes contra a pessoa, quase toda pegadinha está em um número (30 dias, 1/6 a 1/3, 14 anos, 60 anos) ou em um advérbio (logo em seguida, reiteradamente, durante o dia, a qualquer hora).

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- distinguir homicídio simples, privilegiado, qualificado e culposo, com seus fundamentos legais;
- reconhecer o feminicídio como crime autônomo (art. 121-A) e suas causas de aumento;
- diferenciar infanticídio, aborto e participação em suicídio ou automutilação;
- classificar a lesão corporal (leve, grave, gravíssima, seguida de morte e culposa) pelo resultado;
- identificar os crimes contra a liberdade individual, inclusive violência psicológica contra a mulher, redução a condição análoga à de escravo e tráfico de pessoas;
- aplicar o conceito penal de "casa" e as exceções à violação de domicílio no patrulhamento.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Código Penal**, Parte Especial, Título I: arts. 121 a 129 (vida e integridade física) e arts. 146 a 150 (liberdade individual). O art. 135 (omissão de socorro) e os arts. 138 a 140 (crimes contra a honra) completam o Título, mas são vistos aqui só como apoio.
- **Constituição Federal**, art. 5º: inciso **XI** (inviolabilidade da casa) e inciso **XXXVIII** (Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida).
- **Lei nº 8.072/1990** (Crimes Hediondos): homicídio qualificado, feminicídio e outras figuras.
- **Lei nº 9.099/1995**, art. 88: representação nas lesões corporais leves e culposas.
- **Lei nº 11.340/2006** (Lei Maria da Penha): violência doméstica e familiar contra a mulher e medidas protetivas de urgência.
- **Lei nº 14.132/2021**: criou o crime de perseguição (art. 147-A).
- **Lei nº 14.994/2024** (Pacote Antifeminicídio): transformou o feminicídio em crime autônomo (art. 121-A), alterou a lesão doméstica e a ameaça contra a mulher.
- **Lei nº 15.358/2026**: incluiu figuras mais graves ligadas a organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada (por exemplo, art. 121, § 2º-D, e art. 148, § 3º).

> **LEI SECA**
>
> Art. 5º, XXXVIII, da CF: é reconhecida a instituição do júri, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos **crimes dolosos contra a vida**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Bem jurídico e início da vida

Cada crime protege um bem. No **homicídio**, protege-se a vida extrauterina; no **aborto**, a vida intrauterina. Para fins penais, a vida humana extrauterina começa com o **início do parto** e termina com a **morte encefálica**. Por isso, matar o nascente durante o parto já não é aborto: é homicídio ou, presentes os requisitos, infanticídio.

3.2. Dolo, culpa e preterdolo

- **Dolo:** o agente quer o resultado (dolo direto) ou assume o risco de produzi-lo (dolo eventual).
- **Culpa:** o agente não quer nem aceita o resultado, mas o causa por **imprudência**, **negligência** ou **imperícia**. Só existe crime culposo quando a lei prevê expressamente (art. 18, parágrafo único, do CP). Homicídio e lesão corporal têm forma culposa; aborto, infanticídio e constrangimento ilegal não têm.
- **Preterdolo:** dolo no antecedente e culpa no consequente. O exemplo clássico é a **lesão corporal seguida de morte** (art. 129, § 3º): o agente quer machucar e a morte vem por culpa.

3.3. Privilégio, qualificadora e causa de aumento

- **Qualificadora** altera os limites da pena (o homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos; o qualificado, de 12 a 30).
- **Privilégio** é causa de diminuição ligada ao motivo ou ao estado emocional (reduz de 1/6 a 1/3).
- **Causa de aumento** eleva a pena em fração (um terço, metade, dobro).

3.4. Crime formal, habitual e permanente

- **Formal:** consuma-se com a conduta, mesmo sem o resultado pretendido (ameaça; tráfico de pessoas).
- **Habitual:** exige reiteração de atos (perseguição).
- **Permanente:** a consumação se prolonga no tempo enquanto dura a situação (sequestro e cárcere privado). Isso autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento da privação.

3.5. Ação penal

- **Pública incondicionada:** o Ministério Público age sem depender da vítima (regra no Código Penal; homicídio, lesão grave e gravíssima).
- **Pública condicionada à representação:** depende da manifestação da vítima (lesão leve e culposa, ameaça fora do contexto de gênero, perseguição).

> **DOUTRINA**
>
> Sujeito ativo é quem pratica o crime; sujeito passivo é o titular do bem atacado. A maior parte desses crimes é **comum** (qualquer pessoa pode praticar). O infanticídio é **próprio**: só a mãe, sob influência do estado puerperal, pode ser autora. O feminicídio e a violência psicológica do art. 147-B exigem vítima **mulher**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Homicídio simples (art. 121, caput)

Homicídio é **matar alguém**. Qualquer pessoa pode ser autora e a ação penal é sempre **pública incondicionada**. A pena do homicídio simples é de **reclusão, de 6 a 20 anos**. O que separa o homicídio doloso do culposo é o dolo: querer matar ou assumir o risco de matar.

O homicídio simples, em regra, não é hediondo. A exceção é o homicídio simples praticado em **atividade típica de grupo de extermínio**, ainda que por um só agente, que a Lei nº 8.072/1990 considera hediondo.

4.2. Homicídio privilegiado (art. 121, § 1º)

O privilégio **não muda o nome do crime**: continua sendo homicídio, mas com pena reduzida de **um sexto a um terço**. São três situações:

- **Relevante valor social:** motivo de interesse da coletividade (por exemplo, matar o traidor da pátria, na lição tradicional).
- **Relevante valor moral:** motivo individual nobre, como a compaixão diante do sofrimento de um doente

terminal (eutanásia).

- **Domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima:** exige três elementos juntos: emoção **violenta** (que domina, não apenas influencia), **provocação injusta** da vítima e **reação imediata** ("logo em seguida").

> **ATENÇÃO**
>
> Se a reação acontece horas ou dias depois, desaparece o "logo em seguida" e não há privilégio. Também não há privilégio se a provocação foi justa. Não confunda com a **atenuante genérica** do art. 65, III, c, que fala em "influência" de violenta emoção, sem exigir imediatidade.

O privilégio é de natureza **subjetiva** (ligado ao motivo e ao ânimo). Por isso, segundo a orientação consolidada, só convive com qualificadoras **objetivas** (as de meio e de modo, incisos III e IV). Não existe homicídio ao mesmo tempo privilegiado e cometido por motivo torpe ou fútil, porque os motivos se excluem.

4.3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º)

A qualificação altera a pena para **reclusão, de 12 a 30 anos**, e torna o crime **hediondo**. As qualificadoras clássicas se agrupam assim:

- **Motivo (incisos I e II):** paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo **torpe** (repugnante, como matar por herança); motivo **fútil** (insignificante, desproporcional, como matar por causa de uma fechada banal no trânsito).
- **Meio (inciso III):** veneno, fogo, explosivo, **asfixia**, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Estrangulamento, esganadura, sufocação e afogamento provocados por terceiro costumam configurar a qualificadora da asfixia.
- **Modo (inciso IV):** traição (ataque súbito e desleal), emboscada (tocaia), dissimulação (ocultação da intenção hostil) ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
- **Fim (inciso V):** assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de **outro crime** (conexão). Matar a testemunha de um roubo para não ser reconhecido é o exemplo típico.

O § 2º traz ainda a qualificadora do homicídio contra **autoridade ou agente dos arts. 142 e 144 da Constituição** (Forças Armadas, policiais, **guardas municipais**, agentes do sistema prisional), no exercício da função ou em razão dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, em razão dessa condição. Outras hipóteses foram acrescentadas por leis recentes, como o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a vítima menor de 14 anos e o crime em instituição de ensino. A Lei nº 15.358/2026 incluiu o § 2º-D, com pena de **20 a 40 anos** para o homicídio praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de sua atuação.

> **COMPARAÇÃO**
>
> **Privilegiam (reduzem):** relevante valor social, relevante valor moral, violenta emoção logo após injusta provocação.
>
> **Qualificam (agravam a faixa):** motivo torpe, motivo fútil, veneno, fogo, asfixia, traição, emboscada, conexão com outro crime, vítima agente de segurança em razão da função.
>
> Matar o agente de segurança por causa da função **qualifica**; jamais privilegia.

4.4. Homicídio culposo e causas de aumento

No homicídio culposo (§ 3º), a pena é de **detenção, de 1 a 3 anos**. O § 4º aumenta a pena de **um terço** se o crime culposo resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. No homicídio doloso, o mesmo parágrafo aumenta a pena de um terço quando a vítima é menor de 14 ou maior de 60 anos.

- O **perdão judicial** (§ 5º) permite ao juiz deixar de aplicar a pena no homicídio culposo quando as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torna desnecessária (o pai que, por descuido, causa a morte do próprio filho). O fato continua sendo crime; apenas a pena é dispensada.
- Homicídio culposo **na direção de veículo automotor** segue o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e não o art. 121, § 3º.
- O § 6º aumenta a pena de um terço até a metade quando o homicídio é praticado por **milícia privada**, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por **grupo de extermínio**.

4.5. Feminicídio (art. 121-A)

Desde a **Lei nº 14.994/2024**, o feminicídio **não é mais qualificadora** do homicídio: é **crime autônomo**, previsto no art. 121-A, com pena de **reclusão, de 20 a 40 anos**, a maior do Código Penal. O antigo inciso VI do § 2º do art. 121 foi **revogado**. O feminicídio é **crime hediondo**.

Há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

- **violência doméstica e familiar**; ou
- **menosprezo ou discriminação à condição de mulher**.

O § 2º prevê **aumento de 1/3 até a metade** se o crime é praticado:

- durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência;
- contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou com doença degenerativa que gere condição limitante ou de vulnerabilidade;
- na presença física ou **virtual** de descendente ou ascendente da vítima;
- em descumprimento das medidas protetivas de urgência dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha;
- nas circunstâncias dos incisos III, IV e VIII do § 2º do art. 121 (meio cruel, recurso que dificulte a defesa e emprego de arma de uso restrito ou proibido).

O § 3º manda **comunicar ao coautor ou partícipe** as circunstâncias pessoais elementares do § 1º. Assim, quem ajuda o marido a matar a esposa em contexto de violência doméstica também responde por feminicídio.

> **BIZU**
>
> Questão que fala em "feminicídio, qualificadora do art. 121, § 2º, VI" está **desatualizada**. Hoje: art. 121-A, crime autônomo, 20 a 40 anos, hediondo, com aumento de 1/3 até a metade.

4.6. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação (art. 122)

O **suicídio em si não é crime** (nem a tentativa). Pune-se quem **participa** do suicídio ou da automutilação de outra pessoa:

- **induzir:** fazer nascer a ideia na mente da vítima;
- **instigar:** reforçar uma ideia que já existia;
- **auxiliar:** dar ajuda material (emprestar a arma, fornecer o veneno).

A pena básica é de reclusão de 6 meses a 2 anos; se resulta lesão grave ou gravíssima, reclusão de 1 a 3 anos; se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta em morte, reclusão de 2 a 6 anos. A pena é **duplicada** se o motivo é egoístico, torpe ou fútil, ou se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência, e pode ser **aumentada até o dobro** se a conduta é realizada pela rede de computadores, por rede social ou transmitida em tempo real. Se a vítima é menor de 14 anos ou não tem discernimento, e resulta morte, o agente responde por **homicídio**.

> **EXEMPLO**
>
> Um enforcamento é, em regra, suicida. Se alguém induziu, instigou ou ajudou materialmente a vítima, aplica-se o art. 122. Se, porém, a perícia mostrar que um terceiro matou a vítima e simulou o enforcamento, o crime é homicídio (art. 121), qualificado pela asfixia.

4.7. Infanticídio (art. 123)

Matar, **sob a influência do estado puerperal**, o **próprio filho**, **durante o parto ou logo após**. Pena: **detenção, de 2 a 6 anos**. Os quatro elementos são cumulativos:

- **autora:** a mãe;
- **vítima:** o próprio filho, nascente ou recém-nascido;
- **condição:** influência do estado puerperal (alteração física e psíquica do parto);
- **tempo:** durante o parto ou logo após.

Faltando qualquer deles, o fato é **homicídio**. Se a mãe mata, por engano, outro recém-nascido pensando ser o seu filho, a doutrina majoritária mantém o infanticídio (erro sobre a pessoa). A condição de mãe em estado puerperal é elementar do tipo e, por isso, segundo a posição majoritária, comunica-se ao terceiro que participa do crime.

4.8. Aborto (arts. 124 a 128)

Aborto é a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. Não existe aborto culposo. O Código distingue:

- **autoaborto ou consentimento para o aborto** (art. 124): detenção, de 1 a 3 anos;
- **aborto por terceiro sem consentimento da gestante** (art. 125): reclusão, de 3 a 10 anos;
- **aborto por terceiro com consentimento** (art. 126): reclusão, de 1 a 4 anos. O consentimento não vale, e aplica-se a pena do art. 125, se a gestante não é maior de 14 anos, é alienada ou débil mental, ou se o consentimento foi obtido por fraude, grave ameaça ou violência.

As penas dos arts. 125 e 126 aumentam de um terço se a gestante sofre lesão grave e são duplicadas se ela morre (art. 127).

O art. 128 traz duas hipóteses em que **não se pune o aborto praticado por médico**:

- **aborto necessário:** não há outro meio de salvar a vida da gestante;
- **aborto no caso de gravidez resultante de estupro:** precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

A interrupção da gestação de feto **anencéfalo** não está no art. 128: decorre de decisão do STF na **ADPF 54**.

4.9. Lesão corporal (art. 129)

Lesão corporal é **ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem**. A autolesão não é crime de lesão corporal; só interessa ao Direito Penal quando usada como meio de fraude (lesão no próprio corpo para receber seguro, que é estelionato, art. 171, § 2º, V).

A classificação depende do **resultado**, comprovado por **laudo pericial**: o perito responde a quesitos que espelham exatamente os incisos da lei.

- **Leve (caput):** detenção, de 3 meses a 1 ano.
- **Grave (§ 1º):** incapacidade para as ocupações habituais por **mais de 30 dias**; perigo de vida; **debilidade** permanente de membro, sentido ou função; aceleração de parto. Reclusão, de 1 a 5 anos.
- **Gravíssima (§ 2º):** incapacidade **permanente** para o trabalho; enfermidade incurável; **perda ou inutilização** de membro, sentido ou função; deformidade permanente; aborto. Reclusão, de 2 a 8 anos.
- **Seguida de morte (§ 3º):** a morte não foi querida nem aceita. Reclusão, de 4 a 12 anos. Crime preterdoloso, sem tentativa.
- **Culposa (§ 6º):** detenção, de 2 meses a 1 ano, com possibilidade de perdão judicial.

> **ATENÇÃO**
>
> **Debilidade** permanente: a função continua, mas enfraquecida (grave). **Perda ou inutilização**: a função deixa de existir (gravíssima). **Aceleração de parto** (o bebê nasce vivo antes do tempo) é grave; **aborto** é gravíssima. Incapacidade por **mais de 30 dias** é grave; incapacidade **permanente** para o trabalho é gravíssima.

Violência doméstica (§§ 9º e 13)

O § 9º pune com **reclusão, de 2 a 5 anos**, a lesão contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou prevalecendo-se de relações domésticas, de trabalho doméstico, de coabitação ou de hospitalidade. A vítima pode ser homem ou mulher. Se a lesão é praticada **contra a mulher por razões da condição do sexo feminino** (art. 121-A, § 1º), aplica-se o § 13, com a mesma pena. O § 12 aumenta a pena de um a dois terços quando a lesão é praticada contra agente dos arts. 142 e 144 da Constituição, no exercício da função ou em razão dela.

Ação penal na lesão corporal

- Lesão **leve** e **culposa**: dependem de **representação** (Lei nº 9.099/1995, art. 88).
- Lesão **grave**, **gravíssima** e **seguida de morte**: ação pública **incondicionada**.
- Lesão contra a **mulher** em violência doméstica e familiar, ainda que leve: ação pública **incondicionada** (Súmula 542 do STJ), porque a Lei Maria da Penha afasta a Lei nº 9.099/1995.

4.10. Constrangimento ilegal (art. 146)

Constranger alguém, mediante **violência ou grave ameaça**, ou depois de lhe reduzir por qualquer meio a capacidade de resistência, a **não fazer o que a lei permite** ou a **fazer o que ela não manda**. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. As penas são aplicadas cumulativamente e **em dobro** se, para a execução, se reúnem **mais de três pessoas** ou há **emprego de armas**, somando-se às da violência.

O § 3º **exclui o crime** em duas situações: a intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento, justificada por iminente perigo de vida, e a **coação exercida para impedir suicídio**.

> **PEGADINHA**
>
> Se o constrangimento busca **vantagem econômica indevida**, o crime é **extorsão** (art. 158), contra o patrimônio. Sem finalidade econômica, é constrangimento ilegal.

4.11. Ameaça (art. 147)

Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe **mal injusto e grave**. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. É crime **formal**: consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça, ainda que não se sinta intimidada.

- Regra: ação pública condicionada à **representação**.
- Contra a **mulher por razões da condição do sexo feminino**: pena **em dobro** e ação pública **incondicionada** (§§ 1º e 2º, com redação da Lei nº 14.994/2024).

4.12. Perseguição — stalking (art. 147-A)

Incluída pela Lei nº 14.132/2021. Consiste em perseguir alguém, **reiteradamente** e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena: **reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa**.

- Aumento de **metade** se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso; contra mulher por razões da condição do sexo feminino; ou mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma.
- As penas se somam às da violência.
- Ação pública condicionada à **representação**.

É **crime habitual**: um ato isolado (uma única mensagem, uma passagem em frente à casa) não basta.

4.13. Violência psicológica contra a mulher (art. 147-B)

A violência psicológica contra a mulher passou a ser **crime autônomo em 2021**, no art. 147-B, logo depois da perseguição. Pune-se quem **causa dano emocional à mulher** que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. A lei lista meios como **ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização e limitação do direito de ir e vir**, e termina com uma fórmula aberta ("qualquer outro meio") que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da vítima.

Pontos que a banca cobra:

- a vítima é sempre **mulher**;

- o crime exige **resultado**: o dano emocional precisa ocorrer, não basta a intenção;
- é **subsidiário**: só se aplica se a conduta não constituir crime mais grave;
- não exige que o fato ocorra dentro de casa, embora seja muito comum na violência doméstica e familiar;
- a lei não exige representação da vítima para este tipo.

> **EXEMPLO**
>
> Durante meses, o companheiro proíbe a mulher de ver a família, controla o celular dela, a humilha diante de amigos e a chama de incapaz, até que ela passa a ter crises de ansiedade comprovadas. Há violência psicológica (art. 147-B). Se ele também a ameaçasse de morte, haveria ameaça; se a seguisse reiteradamente pela cidade, poderia haver perseguição.

4.14. Sequestro e cárcere privado (art. 148)

Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: **reclusão, de 1 a 3 anos**. No **sequestro**, a vítima fica retida em local amplo, com alguma possibilidade de deslocamento; no **cárcere privado**, fica confinada em espaço fechado. A distinção é doutrinária, pois a pena é a mesma.

- **Crime permanente:** o flagrante é possível enquanto durar a privação.
- **Forma qualificada (§ 1º, reclusão de 2 a 5 anos):** vítima ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou maior de 60 anos; internação fraudulenta em casa de saúde ou hospital; privação por **mais de 15 dias**; vítima menor de 18 anos; **fins libidinosos**.
- **§ 2º (reclusão de 2 a 8 anos):** se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral.
- **§ 3º (reclusão de 12 a 20 anos):** se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de sua atuação (Lei nº 15.358/2026).

Se a finalidade é obter **resgate** ou outra vantagem como preço da liberdade, o crime é a **extorsão mediante sequestro** (art. 159), contra o patrimônio.

4.15. Redução a condição análoga à de escravo (art. 149)

O art. 149 pune quem reduz alguém a condição análoga à de escravo. A lei **não exige correntes nem cárcere**: descreve quatro formas alternativas, e basta uma delas:

- submeter a **trabalhos forçados**;
- submeter a **jornada exaustiva** (tão longa ou intensa que esgota o trabalhador e compromete sua saúde);
- sujeitar a **condições degradantes** de trabalho (sem água potável, sem alojamento digno, sem higiene, sem equipamentos de segurança);
- restringir, por qualquer meio, a locomoção da vítima **em razão de dívida** contraída com o empregador ou seu preposto (servidão por dívida).

A pena é de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, **além da pena correspondente à violência**. O § 1º equipara quem **cerceia o uso de meio de transporte** para reter o trabalhador no local de trabalho e quem mantém **vigilância ostensiva** ou se **apodera de documentos ou objetos pessoais** do trabalhador para retê-lo ali. O § 2º aumenta a pena quando o crime é cometido contra **criança ou adolescente** ou por motivo de **preconceito** de raça, cor, etnia, religião ou origem.

EXEMPLO

Em uma fiscalização, trabalhadores de uma carvoaria dormem no chão, bebem água do mesmo córrego usado pelo gado e não podem ir embora porque o patrão diz que devem a comida e as ferramentas que ele "vendeu" a preços altos; os documentos ficam com o encarregado. Há o crime do art. 149 em mais de uma forma: condições degradantes, restrição por dívida e retenção de documentos.

Não importa se a vítima "aceitou" o trabalho: a dignidade do trabalhador não pode ser renunciada. Diferencie do sequestro e cárcere privado (art. 148), que protege só a liberdade de locomoção e não tem relação com trabalho.

4.16. Tráfico de pessoas (art. 149-A)

Incluído em **2016**, o art. 149-A pune quem **agencia, alicia, recruta, transporta, transfere, compra, aloja ou acolhe** pessoa, mediante **grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso**, com uma das finalidades:

- remover órgãos, tecidos ou partes do corpo;
- submeter a trabalho em condições análogas à de escravo;
- submeter a qualquer tipo de servidão;
- adoção ilegal;
- exploração sexual.

É **tipo de ação múltipla** e **crime formal**: praticar qualquer dos verbos com o meio e a finalidade descritos já consuma o crime, ainda que a exploração pretendida não aconteça. A pena é aumentada, entre outros casos, quando o agente é **funcionário público** no exercício da função ou a pretexto de exercê-la; quando a vítima é criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência; quando o agente se prevalece de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica; e quando a vítima é **retirada do território nacional**. Há **redução de pena** para o agente primário que não integre organização criminosa.

PEGADINHA

O tráfico de pessoas **não depende** de a vítima cruzar a fronteira: o transporte dentro do país também configura o crime. A saída do território nacional é apenas **causa de aumento**. E não se exige que a finalidade se realize.

4.17. Violação de domicílio (art. 150)

A casa é **asilo inviolável** do indivíduo (CF, art. 5º, XI). O Código Penal pune quem **entra ou permanece**, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena: **detenção, de 1 a 3 meses, ou multa**.

A forma **qualificada** (§ 1º) ocorre se o crime é cometido **durante a noite**, em **lugar ermo**, com **emprego de violência ou de arma**, ou por **duas ou mais pessoas**: detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena da violência.

O que é "casa" (§ 4º):

- qualquer compartimento habitado (inclusive barraco, trailer ou barraca habitada);

- aposento ocupado de habitação coletiva (quarto de hotel ou pensão ocupado);
- compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade (consultório, escritório fechado).

O que não é "casa" (§ 5º): hospedaria, estalagem ou habitação coletiva **enquanto abertas** (salvo o aposento ocupado), taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Quando a entrada não é crime (§ 3º):

- **durante o dia**, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;
- **a qualquer hora do dia ou da noite**, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

A Constituição permite o ingresso sem consentimento do morador em caso de **flagrante delito, desastre ou para prestar socorro**, a qualquer hora, e, **durante o dia**, por **determinação judicial**.

RESUMO

Flagrante, desastre ou socorro: entra a **qualquer hora**. Ordem judicial: só **de dia**. Fora disso, sem consentimento do morador, a entrada pode ser violação de domicílio e até abuso de autoridade.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Comentário: decore a fração (1/6 a 1/3) e os três motivos. A expressão "logo em seguida" é a mais trocada pela banca. Embora a lei diga "pode", a doutrina entende que, reconhecido o privilégio pelos jurados, a redução é direito do réu.

LEI SECA

Art. 121, § 2º, III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; [...] Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Comentário: essas são as qualificadoras **objetivas** (meio e modo), as únicas compatíveis com o privilégio. A asfixia é meio qualificador expresso.

LEI SECA

Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino: Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. § 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime

> envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Comentário: crime autônomo desde a Lei nº 14.994/2024, hediondo. O § 3º comunica ao coautor ou partícipe as circunstâncias do § 1º.

> **LEI SECA**
>
> Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após: Pena - detenção, de dois a seis anos.

Comentário: pena de **detenção**, bem menor que a do homicídio. Mãe, estado puerperal, próprio filho, durante o parto ou logo após: faltou um, é homicídio.

> **LEI SECA**
>
> Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico: I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

Comentário: só o **médico** está abrangido. No inciso II, o consentimento é indispensável; a lei não exige autorização judicial nem boletim de ocorrência.

> **LEI SECA**
>
> Art. 129, § 1º Se resulta: I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; II - perigo de vida; III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; IV - aceleração de parto: Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Comentário: "ocupações habituais" não é só trabalho: inclui as atividades do dia a dia (uma criança ou um aposentado podem ter incapacidade para as ocupações habituais).

> **LEI SECA**
>
> Art. 129, § 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo: Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Comentário: é a definição legal do preterdolo. Se houver dolo eventual quanto à morte, o crime passa a ser homicídio.

> **LEI SECA**
>
> Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Comentário: "reiteradamente" é o coração do tipo: crime habitual.

LEI SECA

Art. 150, § 3º Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência; II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

Comentário: dia para diligência com formalidades; qualquer hora para crime em andamento ou iminente.

LEI SECA

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Comentário: crime **omissivo próprio**, sem tentativa. A pena aumenta de metade se resulta lesão grave e é triplicada se resulta morte. Quem tem dever legal de agir (garantidor, art. 13, § 2º) responde pelo resultado, e não pela omissão de socorro.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF — ADPF 54: é inconstitucional interpretar como aborto a interrupção da gestação de feto anencéfalo. Por isso, essa hipótese não é punida, embora não esteja no rol do art. 128.

JURISPRUDÊNCIA

STF — Tema 280 (repercussão geral): a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em **fundadas razões**, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e de nulidade dos atos praticados.

JURISPRUDÊNCIA

STF — Tema 592 (repercussão geral): em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição, o Estado é responsável pela morte de detento. No caso-paradigma, o preso morreu por asfixia mecânica (enforcamento) em penitenciária, sem conclusão sobre homicídio ou suicídio. Para o agente público, a lição é clara: quem está sob custódia do Estado está sob sua proteção.

- **Privilégio e qualificadora:** é pacífica a possibilidade de homicídio qualificado-privilegiado quando a qualificadora é objetiva (meio ou modo); nesse caso, a orientação majoritária é de que o crime não é

hediondo.

- **Feminicídio e motivo torpe:** com a criação do art. 121-A, o debate sobre a convivência entre feminicídio e motivo torpe perdeu o sentido; o feminicídio é tipo próprio.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula 542 do STJ:** a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.
- **Súmula 588 do STJ:** a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
- **Súmula 589 do STJ:** é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
- **Súmula 536 do STJ:** a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
- **Súmula 600 do STJ:** para a configuração da violência doméstica e familiar do art. 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima.

REVISÃO

As súmulas do STJ sobre violência doméstica caem juntas: ação incondicionada na lesão (542), sem pena alternativa (588), sem insignificância (589), sem transação nem suspensão do processo (536) e sem exigir coabitação (600).

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Espécie de lesão	Fundamento	Resultado típico	Pena
Leve	art. 129, caput	Ofensa sem as consequências abaixo	Detenção, 3 meses a 1 ano
Grave	art. 129, § 1º	Mais de 30 dias de incapacidade, perigo de vida, debilidade permanente, aceleração de parto	Reclusão, 1 a 5 anos
Gravíssima	art. 129, § 2º	Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização, deformidade permanente, aborto	Reclusão, 2 a 8 anos
Seguida de morte	art. 129, § 3º	Morte não querida nem aceita	Reclusão, 4 a 12 anos
Culposa	art. 129, § 6º	Lesão por imprudência, negligência ou imperícia	Detenção, 2 meses a 1 ano

Espécie de lesão	Fundamento	Resultado típico	Pena
Doméstica	art. 129, §§ 9º e 13	Lesão no âmbito familiar ou contra a mulher por razões de gênero	Reclusão, 2 a 5 anos

Crime	Núcleo	Marca registrada
Homicídio (art. 121)	Matar alguém	Simples 6 a 20; qualificado 12 a 30
Feminicídio (art. 121-A)	Matar mulher por razões de gênero	Autônomo, 20 a 40, hediondo
Infanticídio (art. 123)	Mãe mata o próprio filho	Estado puerperal, durante o parto ou logo após
Ameaça (art. 147)	Prometer mal injusto e grave	Crime formal
Perseguição (art. 147-A)	Perseguir reiteradamente	Crime habitual, representação
Violência psicológica (art. 147-B)	Causar dano emocional à mulher	Exige resultado, subsidiário
Sequestro (art. 148)	Privar da liberdade	Crime permanente, sem fim de resgate
Art. 149	Reduzir a condição análoga à de escravo	Basta uma das quatro formas
Tráfico de pessoas (art. 149-A)	Recrutar, transportar, alojar etc.	Crime formal, não exige sair do país
Extorsão mediante sequestro (art. 159)	Sequestrar para obter vantagem	Crime contra o patrimônio

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Local de morte. Ao chegar a uma ocorrência com vítima fatal, a primeira providência é verificar se ainda há sinais de vida e acionar o socorro. Constatado o óbito, o guarda deve **isolar e preservar o local**, impedir a entrada de curiosos, não mexer no corpo nem em objetos e acionar a autoridade policial e a perícia. A distinção entre suicídio, participação em suicídio e homicídio depende do exame pericial: um enforcamento pode ser suicídio ou homicídio simulado.

Briga e agressão. Separar os envolvidos, socorrer o ferido e conduzir as partes à delegacia. A classificação da lesão (leve, grave, gravíssima) será feita pelo laudo, e não pelo guarda. Lembre que, em violência doméstica contra a mulher, a vítima **não precisa representar** na lesão corporal.

Violência doméstica e psicológica. A ocorrência deve ser tratada com **acolhimento**: separar a vítima do agressor, ouvir sem julgar, registrar com detalhes os fatos relatados (humilhações, controle do celular, isolamento, ameaças) e encaminhar à autoridade policial, informando a vítima sobre as **medidas protetivas** da Lei Maria da Penha. O descumprimento de medida protetiva é, por si só, crime e também causa de aumento do feminicídio.

Entrada em residência. Gritos de socorro, agressão visível pela janela ou disparos dentro da casa autorizam a

entrada imediata, a qualquer hora, por flagrante ou para prestar socorro. Denúncia anônima isolada ou mero "nervosismo" do morador não bastam: é preciso **fundadas razões**, que serão justificadas depois, no registro. Sem isso, a entrada pode configurar violação de domicílio e abuso de autoridade.

Sequestro e cárcere privado. Por ser crime permanente, enquanto a vítima estiver privada da liberdade há flagrante, o que permite a intervenção imediata.

Trabalho escravo e tráfico de pessoas. Sinais de alerta: pessoas sem documentos (em poder de terceiros), alojadas no local de trabalho, com medo de falar ou vigiadas. A conduta correta é **proteger a vítima** e **acionar a autoridade policial** e os órgãos competentes.

ATENÇÃO

O guarda municipal é agente do art. 144 da Constituição. Matar um guarda em razão da função é homicídio qualificado; lesioná-lo nessas condições aumenta a pena da lesão. Ao mesmo tempo, o guarda que abusa da força ou entra em casa sem fundamento responde penal e administrativamente.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Homicídio simples: 6 a 20 anos; qualificado: 12 a 30 anos e hediondo.
- Privilégio: relevante valor social ou moral, ou violenta emoção logo em seguida a injusta provocação; reduz de 1/6 a 1/3.
- Feminicídio: art. 121-A, crime autônomo, 20 a 40 anos, hediondo; aumento de 1/3 até a metade.
- Homicídio contra agente de segurança (arts. 142 e 144 da CF) em razão da função: qualificado.
- Homicídio culposo: detenção, 1 a 3 anos; perdão judicial possível; no trânsito, art. 302 do CTB.
- Infanticídio: mãe, estado puerperal, próprio filho, durante o parto ou logo após; detenção, 2 a 6 anos.
- Aborto legal: só por médico, em risco de vida da gestante ou gravidez resultante de estupro (com consentimento); anencefalia pela ADPF 54.
- Lesão grave: mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente, aceleração de parto.
- Lesão gravíssima: incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou inutilização, deformidade permanente, aborto.
- Lesão seguida de morte: preterdolosa, 4 a 12 anos, sem tentativa.
- Lesão leve e culposa: representação, salvo violência doméstica contra a mulher (Súmula 542 do STJ).
- Ameaça: formal; contra a mulher por razões de gênero, pena em dobro e ação incondicionada.
- Perseguição: habitual, reiteração, representação.
- Violência psicológica (art. 147-B): vítima mulher, exige dano emocional, subsidiária.
- Sequestro: permanente; se há resgate, é extorsão mediante sequestro (art. 159).
- Art. 149: basta jornada exaustiva ou condição degradante; consentimento da vítima é irrelevante.
- Tráfico de pessoas: formal; não exige saída do país (que é aumento).
- Casa: quarto de hotel ocupado e escritório fechado ao público são casa; bar aberto não é.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O feminicídio é qualificadora do homicídio, prevista no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal."*
Falso. Desde a Lei nº 14.994/2024, o feminicídio é crime autônomo (art. 121-A), com pena de 20 a 40 anos; o inciso VI foi revogado.

✗ *"Age sob violenta emoção, com direito ao privilégio, quem mata o ofensor três dias depois da provocação."*
Falso. O privilégio exige reação logo em seguida à injusta provocação. Passado o tempo, não há privilégio.

✗ *"Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 15 dias caracteriza lesão grave."*
Falso. O prazo legal é de mais de 30 dias.

✗ *"A cegueira total causada pela agressão é lesão grave, por debilidade permanente de sentido."*
Falso. A perda ou inutilização de sentido é lesão gravíssima. A debilidade (enfraquecimento, com a função ainda existente) é que caracteriza a lesão grave.

✗ *"Quem tenta o suicídio e sobrevive responde por tentativa de crime."*
Falso. O suicídio e sua tentativa não são crimes; pune-se quem induz, instiga ou auxilia (art. 122).

✗ *"A ameaça só se consuma quando a vítima efetivamente se sente intimidada."*
Falso. A ameaça é crime formal: basta que o mal injusto e grave chegue ao conhecimento da vítima.

✗ *"Uma única mensagem ofensiva enviada à ex-namorada configura o crime de perseguição."*
Falso. A perseguição exige reiteração; um ato isolado pode ser outro crime, como ameaça.

✗ *"Para haver redução a condição análoga à de escravo, é indispensável a privação total da liberdade de locomoção."*
Falso. Jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho já bastam, e o consentimento da vítima é irrelevante.

✗ *"O tráfico de pessoas só existe quando a vítima é levada para fora do Brasil."*
Falso. O transporte dentro do país configura o crime; a retirada do território nacional é causa de aumento.

✗ *"A ordem judicial autoriza a entrada na casa a qualquer hora do dia ou da noite."*
Falso. A determinação judicial só autoriza a entrada durante o dia; a qualquer hora, só em flagrante, desastre ou para prestar socorro.

✗ *"Bar e casa de jogo em funcionamento são 'casa' para fins do crime de violação de domicílio."*
Falso. O § 5º do art. 150 exclui a taverna, a casa de jogo e similares; a hospedaria aberta também não é casa, salvo o aposento ocupado.

✗ *"Na lesão corporal leve praticada contra a mulher em violência doméstica, a ação depende de representação."*
Falso. É pública incondicionada (Súmula 542 do STJ).

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um pedreiro, por descuido, deixa cair uma ferramenta do andaime e fere levemente um pedestre, sem qualquer intenção de feri-lo. A conduta do pedreiro

A) configura lesão corporal culposa, prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal.
B) é fato atípico, pois a lei não pune a lesão corporal praticada sem dolo.
C) configura lesão corporal dolosa, pois quem trabalha em altura assume o risco de ferir terceiros.
D) configura lesão corporal seguida de morte, por ser crime preterdoloso.

Gabarito: A.

A lesão corporal admite forma culposa (art. 129, § 6º), quando o agente causa a lesão por imprudência, negligência ou imperícia. A alternativa B erra porque há previsão expressa da modalidade culposa. A C confunde culpa com dolo eventual, sem base no enunciado. A D é absurda: não houve morte nem dolo na conduta.

QUESTÃO 02

Para os fins do crime de violação de domicílio, o conceito de "casa" compreende

A) a hospedaria e a taverna, enquanto abertas ao público, em qualquer de suas dependências.
B) somente a residência permanente, excluído o quarto de hotel ocupado.
C) o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão, como um consultório.
D) apenas o imóvel de propriedade do morador, excluídos os imóveis alugados.

Gabarito: C.

O art. 150, § 4º, inclui no conceito de casa o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. A alternativa A contraria o § 5º, que exclui hospedaria aberta e taverna. A B erra porque o aposento ocupado de habitação coletiva (quarto de hotel) é casa. A D erra porque a propriedade é irrelevante: protege-se quem mora, inclusive o locatário.

QUESTÃO 03

Durante patrulhamento noturno, guardas municipais ouvem gritos de socorro vindos de uma residência e, pela janela, veem um homem agredindo uma mulher. Sobre a entrada na casa sem consentimento do morador, é correto afirmar que

A) só é lícita mediante ordem judicial, que pode ser cumprida a qualquer hora.
B) é lícita, pois há flagrante delito, o que autoriza o ingresso a qualquer hora.
C) é ilícita, porque à noite a casa é inviolável em qualquer hipótese.
D) é lícita somente se o agressor autorizar a entrada dos guardas.

Gabarito: B.

A Constituição (art. 5º, XI) autoriza a entrada sem consentimento, a qualquer hora, em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, e o art. 150, § 3º, II, do CP afasta o crime quando algum crime está sendo praticado no local. A alternativa A erra porque a ordem judicial só se cumpre de dia. A C ignora a exceção do flagrante. A D é errada porque o consentimento do agressor é irrelevante diante do flagrante.

QUESTÃO 04

Marcos mata a única testemunha de um roubo que ele havia praticado, para garantir que não seja identificado. O homicídio é

A) simples, pois a motivação ligada a outro crime não altera a classificação.
B) privilegiado, por relevante valor moral.
C) absorvido pelo roubo, formando crime único.
D) qualificado, por ter sido praticado para assegurar a impunidade de outro crime.

Gabarito: D.

O art. 121, § 2º, V, qualifica o homicídio cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (conexão). A pena é de 12 a 30 anos. A alternativa A ignora a qualificadora; a B não tem base, pois não há motivo nobre; a C erra porque os crimes não se fundem: há concurso entre roubo e homicídio qualificado.

QUESTÃO 05

João, querendo apenas machucar Pedro, dá-lhe um soco. Pedro cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. João não quis a morte nem assumiu o risco de produzi-la, mas o resultado era previsível. João responde por

A) lesão corporal seguida de morte.
B) homicídio doloso simples.
C) homicídio qualificado por motivo fútil.
D) lesão corporal leve, apenas.

Gabarito: A.

Há dolo na lesão e culpa na morte: é o crime preterdoloso do art. 129, § 3º, com pena de 4 a 12 anos. As alternativas B e C exigiriam dolo, ao menos eventual, quanto à morte. A D desconsidera que a morte previsível é imputada ao agente a título de culpa.

QUESTÃO 06

Uma mulher, logo após o parto e sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho recém-nascido. Ela responde por

A homicídio qualificado, pois a vítima não podia se defender.
B aborto, pois a vítima acabara de nascer.
C infanticídio, com pena de detenção de 2 a 6 anos.
D homicídio privilegiado por violenta emoção.

Gabarito: C.

Estão presentes todos os elementos do art. 123: autora mãe, vítima o próprio filho, influência do estado puerperal e momento logo após o parto. A alternativa A ignora o tipo especial; a B erra porque, iniciado o parto, já não se fala em aborto; a D confunde o estado puerperal com o privilégio do art. 121, § 1º.

QUESTÃO 07

Sobre o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), assinale a alternativa correta.

A Consuma-se com um único ato de seguir a vítima na rua.
B Exige reiteração da conduta, e a ação penal depende de representação.
C É de ação penal privada, iniciada por queixa-crime.
D Só pode ser praticado contra mulher.

Gabarito: B.

A perseguição é crime habitual: exige que o agente persiga a vítima reiteradamente, e o § 3º estabelece que se procede mediante representação. A alternativa A contraria a exigência de reiteração; a C erra quanto à espécie de ação penal; a D erra porque qualquer pessoa pode ser vítima, sendo a condição de mulher (por razões de gênero) apenas causa de aumento.

QUESTÃO 08

Sobre o crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), é correto afirmar que

A se consuma com a simples intenção de humilhar, ainda que não haja dano emocional.

B exige que o fato ocorra no interior da residência da vítima.

C pode ter como vítima homem ou mulher, indistintamente.

D exige dano emocional à mulher e só se aplica se a conduta não constituir crime mais grave.

Gabarito: D.

O art. 147-B exige o resultado (dano emocional) e é subsidiário. A alternativa A erra porque não basta a intenção; a B erra porque o crime não exige que ocorra dentro de casa; a C erra porque a vítima é sempre mulher.

QUESTÃO 09

Em uma fazenda, trabalhadores cumprem jornada exaustiva e vivem em alojamentos sem água potável nem higiene, mas não estão trancados e afirmam ter aceitado as condições. Nessa situação,

A não há crime, pois os trabalhadores consentiram e podiam sair.

B há apenas infração trabalhista, sem repercussão penal.

C há redução a condição análoga à de escravo, pois jornada exaustiva e condições degradantes bastam.

D há sequestro e cárcere privado, pois houve privação da liberdade.

Gabarito: C.

O art. 149 descreve formas alternativas; jornada exaustiva e condições degradantes já configuram o crime, sem necessidade de cárcere. O consentimento é irrelevante, porque a dignidade do trabalhador é indisponível (A e B erram). A D erra porque o sequestro protege só a liberdade de locomoção e exige privação dela, o que o enunciado afasta.

QUESTÃO 10

Um indivíduo mata um guarda municipal que realizava patrulhamento, em razão da função exercida pela vítima. O homicídio é

A qualificado, por ser praticado contra agente de segurança pública em razão da função.

B simples, com a condição funcional da vítima usada apenas como agravante genérica.

C qualificado apenas se o autor também for agente público.

D privilegiado, se o autor agir sob violenta emoção causada pela abordagem.

Gabarito: A.

O art. 121, § 2º, prevê a qualificadora do homicídio contra autoridade ou agente dos arts. 142 e 144 da Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela; o guarda municipal está no art. 144. A alternativa B ignora a qualificadora; a C cria requisito inexistente; a D erra porque a abordagem legítima não é injusta provocação.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Homicídio simples 6 a 20 anos; qualificado 12 a 30, hediondo.
- Privilégio: valor social ou moral, ou violenta emoção logo após injusta provocação; reduz 1/6 a 1/3.
- Privilégio só convive com qualificadora objetiva (meio ou modo).
- Feminicídio: art. 121-A, autônomo, 20 a 40 anos, hediondo; aumento de 1/3 até a metade.
- Matar agente de segurança (inclusive guarda municipal) em razão da função qualifica.
- Homicídio culposo: 1 a 3 anos, perdão judicial; trânsito: art. 302 do CTB.
- Suicídio não é crime; induzir, instigar ou auxiliar é (art. 122).
- Infanticídio: mãe, estado puerperal, próprio filho, durante o parto ou logo após.
- Aborto legal: médico; risco de vida ou estupro com consentimento; anencefalia pela ADPF 54.
- Lesão grave: mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade, aceleração de parto.
- Lesão gravíssima: permanente, incurável, perda ou inutilização, deformidade, aborto.
- Lesão seguida de morte: preterdolo, 4 a 12 anos, sem tentativa.
- Lesão leve e culposa: representação, salvo violência doméstica contra a mulher.
- Ameaça: formal; contra mulher por razões de gênero, dobro e incondicionada.
- Perseguição: habitual, reiteração, representação.
- Violência psicológica: vítima mulher, exige dano emocional, subsidiária.
- Sequestro: permanente; com resgate é art. 159.
- Art. 149: trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante ou dívida.
- Tráfico de pessoas: formal; dentro do país também; saída do país é aumento.
- Casa: compartimento habitado, quarto ocupado, local de trabalho fechado ao público.
- Flagrante, desastre ou socorro: qualquer hora; ordem judicial: só de dia.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 121, caput, § 1º e § 2º, I a V — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. § 2º Se o homicídio é cometido: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; II - por motivo futil; III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: [...]

Observação: Privilégio (§ 1º) é subjetivo; só convive com qualificadoras objetivas (incisos III e IV). Pena do homicídio qualificado: 12 a 30 anos. O inciso VI (feminicídio) foi revogado pela Lei 14.994/2024 e a Lei 15.358/2026 incluiu o § 2º-D (homicídio por integrante de organização criminosa ultraviolenta/milícia, 20 a 40 anos).

Art. 121, § 2º, III — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 121. Matar alguém:
>
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
>
> [...]
>
> Homicídio qualificado
>
> § 2º Se o homicídio é cometido:
>
> [...]
>
> **III –** com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
>
> [...]
>
> Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Observação: A asfixia é meio qualificador expresso do homicídio. Estrangulamento, esganadura, sufocação e afogamento provocados por terceiro costumam configurar a qualificadora.

Art. 121, § 3º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Homicídio culposo
>
> § 3º Se o homicídio é culposo:
>
> Pena - detenção, de um a três anos.

Observação: Aplicação direta do art. 18, II, e parágrafo único: só há crime culposo quando a lei prevê expressamente a modalidade culposa, como aqui. Na direção de veículo automotor, o homicídio culposo segue o art. 302 do CTB.

Art. 121-A (Feminicídio) — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino: Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. § 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. § 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime é praticado: I – durante a gestação, nos 3 (três) meses posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade; II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos,

> maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; III – na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; IV – em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); V – nas circunstâncias previstas nos incisos III, IV e VIII do § 2º do art. 121 deste Código. § 3º Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no § 1º deste artigo.

Observação: Pacote Antifeminicídio (Lei 14.994/2024): feminicídio virou crime autônomo, com a maior pena do CP, e o § 3º afasta a discussão sobre incomunicabilidade das razões de gênero ao coautor/partícipe. Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm

art. 121-A — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino: Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. § 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (...) § 3º Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no § 1º deste artigo.

Observação: Feminicídio é CRIME AUTÔNOMO desde a Lei 14.994/2024 (antes era qualificadora do art. 121, §2º, VI, revogado junto com os §§2º-A e 7º). Hediondo. O §2º traz causas de aumento de 1/3 até a metade (gestação, vítima menor de 14 ou maior de 60, presença de descendente/ascendente, descumprimento de medida protetiva etc.). Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm

Art. 122, caput e §§ 1º e 2º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:
>
> Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
>
> § 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:
>
> Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
>
> § 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte:
>
> Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
>
> [...]

Observação: O enforcamento é, em regra, suicida. Se houve participação de terceiro (induzimento, instigação ou auxílio), o fato se enquadra no art. 122 (redação da Lei 13.968/2019); se um homicídio foi simulado como enforcamento, aplica-se o art. 121.

Art. 129, caput e §§ 1º a 3º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
>
> Pena - detenção, de três meses a um ano.
>
> § 1º Se resulta:
>
> **I –** incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
>
> **II –** perigo de vida;
>
> **III –** debilidade permanente de membro, sentido ou função;
>
> **IV –** aceleração de parto:
>
> Pena - reclusão, de um a cinco anos.
>
> § 2º Se resulta:
>
> **I –** incapacidade permanente para o trabalho;
>
> **II –** enfermidade incurável;
>
> **III –** perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
>
> **IV –** deformidade permanente;
>
> **V –** aborto:
>
> Pena - reclusão, de dois a oito anos.
>
> § 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
>
> Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
>
> [...]

Observação: A classificação da lesão (leve, grave, gravíssima, seguida de morte) depende do laudo traumatológico: o perito responde aos quesitos oficiais que espelham exatamente os incisos dos §§ 1º e 2º.

Art. 129, caput, § 9º e § 13 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. [...] § 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de trabalho doméstico, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. [...] § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Observação: Lesão doméstica: pena de reclusão de 2 a 5 anos (Lei 14.994/2024); a Lei 15.455/2026 incluiu a 'relação de trabalho doméstico' no § 9º. Contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada (Súmula 542/STJ).

Art. 129, § 3º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Lesão corporal seguida de morte
>
> § 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:
>
> Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Observação: É o exemplo clássico de crime preterdoloso: dolo na lesão corporal (antecedente) e culpa quanto à morte (consequente), conforme o art. 19 do CP. Se houver dolo, ainda que eventual, quanto à morte, o crime passa a ser homicídio; por ser preterdoloso, não admite tentativa.

art. 138 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
>
> Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
>
> § 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
>
> § 2º - É punível a calúnia contra os mortos.
>
> Exceção da verdade
>
> § 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo:
>
> **I –** se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;
>
> **II –** se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141;
>
> **III –** se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Observação: Fato CRIME + FALSO. Contravenção = difamação. Único crime contra a honra punível contra mortos. Exceção da verdade é a regra, com 3 vedações.

art. 140 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
>
> Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
>
> § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
>
> **I –** quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
>
> **II –** no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
>
> § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:
>
> Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Observação: Honra subjetiva; sem exceção da verdade; sem retratação. § 3º (Lei 14.532/2023) não tem mais raça/cor/etnia: injúria racial foi para a Lei 7.716, art. 2º-A. § 3º: ação mediante representação (art. 145, p.u.).

art. 147 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo.

Observação: Lei 14.994/2024: contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, pena em dobro e ação pública INCONDICIONADA. Demais casos: representação.

art. 147-A — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação.

Observação: Crime habitual: exige REITERAÇÃO. Aumento de metade (§ 1º). Ação condicionada à representação. Lei 14.132/2021.

art. 148 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
>
> Pena - reclusão, de um a três anos.
>
> § 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:
>
> **I –** se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;
>
> **II –** se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;
>
> **III –** se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.
>
> **IV –** se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;
>
> **V –** se o crime é praticado com fins libidinosos.
>
> § 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:
>
> Pena - reclusão, de dois a oito anos.
>
> § 3º Se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil:
>
> Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.

Observação: Crime permanente: flagrante enquanto durar a privação. Sem finalidade de resgate (se houver: art. 159). § 3º incluído pela Lei 15.358/2026.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 588/STJ

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

STF

STF — Tema 592/STF

Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. No caso-paradigma, o preso morreu por asfixia mecânica (enforcamento) na Penitenciária Estadual de Jacuí/RS, sem conclusão sobre homicídio ou suicídio.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um homem usa a força para impedir que uma pessoa se jogue de uma ponte para se suicidar, segurando-a e mantendo-a afastada até a chegada de socorro. Segundo o art. 146, § 3º, do Código Penal, essa conduta

A) configura constrangimento ilegal, pois a vontade da pessoa de dispor da própria vida deve ser respeitada.
B) não configura constrangimento ilegal, pois a lei exclui do tipo a coação exercida para impedir suicídio.
C) configura constrangimento ilegal, com pena reduzida pelo motivo de relevante valor moral.
D) configura sequestro e cárcere privado, pois a liberdade da pessoa foi suprimida.
E) configura exercício arbitrário das próprias razões, pois o agente fez justiça pelas próprias mãos.

Gabarito: B

O art. 146, § 3º, afasta o constrangimento ilegal na intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento, justificada por iminente perigo de vida, e na coação exercida para impedir suicídio. Trata-se de hipóteses em que a lei não considera o fato típico.

QUESTÃO 2

Qualifica o homicídio a circunstância de ele ser praticado

A) sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.
B) por relevante valor moral.
C) por imprudência.
D) contra integrante de órgão de segurança pública, no exercício da função ou em decorrência dela.
E) com o consentimento da vítima.

Gabarito: D

Matar integrante de órgão de segurança pública no exercício da função ou em razão dela (ou parente seu, por essa condição) qualifica o homicídio. Violenta emoção após injusta provocação e relevante valor moral são hipóteses de PRIVILÉGIO (A e B). Imprudência indica homicídio culposo (C), e o consentimento da vítima não qualifica o crime (E).

QUESTÃO 3

Marcos mata uma testemunha de um roubo que ele praticou, a fim de assegurar a própria impunidade quanto ao roubo. Nessa hipótese, o homicídio é

A) qualificado, por conexão com outro crime, nos termos do art. 121, § 2º, V, do CP.
B) simples, pois a motivação ligada a outro crime não altera a classificação do homicídio.
C) privilegiado, pois o agente age impelido por motivo de relevante valor social ou moral.
D) culposo, pois o dolo do agente estava voltado apenas ao crime de roubo.
E) absorvido pelo roubo, formando um único crime de roubo simples.

Gabarito: A

O art. 121, § 2º, V, qualifica o homicídio praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (conexão). Matar testemunha para garantir a impunidade do roubo se enquadra na qualificadora; os crimes não se fundem, e a pena é a de reclusão de doze a trinta anos.

QUESTÃO 4

Sobre o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, previsto no art. 122 do Código Penal, é correto afirmar que

A) quem tenta suicidar-se e sobrevive responde pelo crime, com a pena reduzida pela tentativa.
B) a mera instigação é atípica; só há crime se houver auxílio material efetivamente prestado à vítima.
C) o crime exige que o autor tenha parentesco com a vítima ou dever legal de cuidado.
D) somente a vítima maior de 18 anos pode ser sujeito passivo do crime.
E) pratica o crime quem induz ou instiga alguém a se matar ou lhe presta auxílio material.

Gabarito: E

O art. 122 pune quem induz ou instiga alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou lhe presta auxílio material. O suicídio e a sua tentativa não são punidos; o crime é comum e pode ter como vítima pessoa de qualquer idade (a menoridade apenas gera aumento de pena, § 3º, II).

QUESTÃO 5

Marcos mata o agressor de sua filha logo em seguida ao fato, dominado por violenta emoção provocada pela injusta provocação da vítima. Reconhecida essa circunstância, a pena do homicídio

A) é aumentada de um terço.
B) é reduzida de um a dois terços.
C) é substituída obrigatoriamente por multa.
D) passa a ser a do homicídio qualificado.
E) pode ser reduzida de um sexto a um terço.

Gabarito: E

O domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, caracteriza o homicídio privilegiado, com redução de pena de um sexto a um terço (art. 121, §1º).

QUESTÃO 6

Para os fins do crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), o conceito de "casa" compreende

A) o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão, como um escritório fechado.
B) qualquer local público de grande circulação de pessoas, como uma praça ou uma avenida.
C) a hospedaria e a taverna, enquanto abertas ao público, em qualquer de suas dependências.
D) somente a residência permanente, excluídos o quarto de hotel ocupado e o aposento de habitação coletiva.
E) apenas o imóvel de propriedade do morador, excluídos os imóveis ocupados por locação.

Gabarito: A

O § 4º do art. 150 define casa como qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. O § 5º exclui a hospedaria e similares enquanto abertas, e a taverna, a casa de jogo e outras do mesmo gênero. A propriedade do imóvel é irrelevante.

QUESTÃO 7

Pedro, mediante grave ameaça, obriga um colega a não comparecer a uma reunião pública que a lei permite. Pedro pratica o crime de

A) extorsão, pois houve grave ameaça.
B) constrangimento ilegal.
C) sequestro e cárcere privado.
D) lesão corporal.
E) violação de domicílio.

Gabarito: B

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a não fazer o que a lei permite caracteriza o constrangimento ilegal. Não há finalidade de vantagem econômica, o que afasta a extorsão.

QUESTÃO 8

Em uma briga, o agressor, intencionalmente, causa na vítima a perda de um braço. A lesão corporal, nesse caso, é classificada como

A) leve, pois houve apenas ofensa à integridade corporal.
B) grave, por incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.
C) gravíssima, pois resulta perda ou inutilização de membro.
D) seguida de morte.
E) culposa, por ausência de intenção de matar.

Gabarito: C

A perda ou inutilização de membro, sentido ou função está no rol do art. 129, §2º (lesão gravíssima), cuja pena é maior que a da lesão grave do §1º.

QUESTÃO 9

Um pai, ao manusear uma ferramenta de forma imprudente em casa, causa a morte culposa de seu filho pequeno e sofre, em decorrência do fato, abalo tão grave que a aplicação de pena seria desnecessária. Nessa hipótese de homicídio culposo, o art. 121, § 5º, do Código Penal faculta ao juiz

A) converter o crime em homicídio privilegiado, com redução da pena de um sexto a um terço.
B) aplicar a pena mínima, sem possibilidade de dispensá-la em razão do sofrimento do agente.
C) reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o réu por ausência de crime.
D) arquivar o inquérito de ofício, sem decisão sobre o mérito, antes mesmo do oferecimento da denúncia.
E) deixar de aplicar a pena, por meio do perdão judicial.

Gabarito: E

No homicídio culposo, o § 5º do art. 121 autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária (perdão judicial). O fato continua típico; apenas a pena é dispensada.

QUESTÃO 10

Um pedreiro, por descuido, deixa cair uma ferramenta do andaime e fere levemente um transeunte, sem qualquer intenção de feri-lo. A conduta do pedreiro

A) é fato atípico, pois a lei não pune a lesão corporal praticada sem dolo.
B) configura lesão corporal dolosa, pois quem trabalha em altura assume o risco de ferir terceiros.
C) configura lesão corporal culposa, prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal.
D) configura a contravenção de vias de fato, que dispensa a existência de lesão.
E) configura o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no art. 132.

Gabarito: C

A lesão corporal pode ser culposa (art. 129, § 6º), quando o agente causa a lesão por imprudência, negligência ou imperícia. O descuido que resulta em ofensa à integridade corporal de terceiro, sem dolo, enquadra-se nessa modalidade.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que caracteriza o homicídio privilegiado?	Relevante valor social ou moral, ou domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.
Quem pode ser autor de infanticídio?	A mãe, sob influência do estado puerperal.
Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias é lesão de que tipo?	Lesão corporal grave.
Deformidade permanente é lesão de que tipo?	Gravíssima (doutrina).
Quarto de hotel ocupado é 'casa' para fins penais?	Sim, aposento ocupado de habitação coletiva.
Qual o nome popular do crime de perseguição?	Stalking.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

[ATUALIZADO] Curso de Direito Penal - HOMICÍDIO (art. 121, CP) Para Concursos — ASSISTIR
Simplificando Direito Penal - Professor Rafael
https://youtu.be/-Y_0fD3K7vc

Lesão Corporal. Atualizado 2026 (Direito Penal): Resumo Completo — ASSISTIR
Direito Desenhado
https://youtu.be/TsuVKODQAS0

Crimes contra a liberdade pessoal - Constrangimento Ilegal, Ameaça, Stalking, Sequestro, etc. — ASSISTIR
Thiago Pacheco - Plano de Aprovação
https://youtu.be/ItU28IPrB3I